

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1557/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดนครราชสีมา
นายวรเชษฐ์ โคตรโร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 61, มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 158

จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้แต่งตั้งให้ จ. ซึ่งเป็นทนายความของจำเลยที่ 1 เป็นทนายความของตน เช่นนี้ แม้ จ. จะได้ยื่นฎีกาโดยระบุชื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในหน้าแรกของคำฟ้องฎีกาว่าเป็นผู้ที่ขอยื่นฎีกาด้วยโดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้ลงชื่อเป็นผู้ฎีกาก็ถือไม่ได้ว่าคำฟ้องฎีกาที่ จ. ยื่นต่อศาลเป็นฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้ จึงไม่ชอบ

เหตุเกิดที่อำเภอครบุรี ร้อยตำรวจเอก ก. พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรีเป็นผู้สอบสวน และมาเบิกความยืนยัน จึงเป็นการสอบสวนที่ชอบ ที่ฟ้องโจทก์หน้าแรกพิมพ์ว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจอำเภอสีคิ้วสอบสวนแล้ว จึงเป็นการพิมพ์ผิดพลาดไปฟ้องโจทก์ชอบแล้ว.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 7, 47, 48, 73, 74,... และริบไม้ของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี ไม่
ของกลางริบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ตั้งนายจำลอง รัตนกนก เป็นทนายให้มีอำนาจ
ใช้สิทธิในการฎีกาได้ด้วย ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตั้งนายประจักษ์ สง่าปทุม เป็นทนาย
ในชั้นอุทธรณ์ให้มีอำนาจใช้สิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา มิได้ตั้งนายจำลองเป็นทนายแต่
อย่างใด ฎีกาทำเป็นฉบับเดียวลงชื่อนายจำลองทนายของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ฎีกาจำเลย
ที่ 2 ที่ 3 ซึ่งไม่มีทนายชั้นฎีกาไม่ได้ลงชื่อเป็นผู้ฎีกาด้วย ฉะนั้นแม้ฎีกาฉบับนี้จะได้
ระบุชื่อของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ในฎีกาหน้าแรกกว่าเป็นผู้ที่ขอยื่นฎีกาด้วยก็ตามย่อมถือ
ไม่ได้ว่าเป็นฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามซึ่ง
รวมถึงจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วยนั้น จึงไม่ชอบ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 เท่านั้นฎีกา มีปัญหา
จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ในปัญหาข้อกฎหมายข้อเดียวว่า ฟ้องโจทก์
บรรยายว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้วได้สอบสวนแล้ว แต่
บรรยายที่เกิดเหตุว่า เหตุเกิดที่ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบ พิเคราะห์แล้วเหตุคดีนี้เกิดที่อำเภอครบุรีร้อยตำรวจ
เอกกลิ่น ทิพโอสถ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรีเป็นผู้สอบสวน
และมาเบิกความยืนยัน จึงเป็นการสอบสวนที่ชอบ ที่ฟ้องโจทก์หน้าแรกพิมพ์ว่า

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้วสอบสวนแล้ว จึงเป็นการพิมพ์ผิดพลาด
ไป ฟ้องโจทก์ชอบแล้ว..."

พืพำกษำยััน.

(ตำริ ศุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภุติ-สมศักดิ์ จุสวสดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

มีข้อที่น่าสังเกตว่าการที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้ตั้งทนายจำเลยที่ 1 เป็นทนาย แต่ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาโดยระบุชื่อของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ในฎีกาหน้าแรกกว่าเป็นผู้ที่ขอยื่นฎีกาด้วยน่าจะถือได้ว่าทนายจำเลยที่ 1 ฎีกาแทนจำเลยที่ 2 ที่ 3 โดยไม่ได้รับมอบอำนาจ การที่ทนายจำเลยที่ 1 ทำไปโดยปราศจากอำนาจนั้นไม่ใช่โมฆะการกระทำแทนโดยปราศจากอำนาจอาจให้สัตยาบันได้ เมื่อสัตยาบันแล้วก็สมบูรณ์ เรื่องนี้หากศาลชั้นต้นขณะตรวจฎีกาพบข้อผิดพลาดดังกล่าวศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18ที่จะสั่งให้จำเลยแก้ไขข้อผิดพลาดได้ แต่ศาลชั้นต้นตรวจไม่พบข้อผิดพลาดนั้น จึงมิได้สั่งให้จำเลยแก้ไขและได้สั่งรับเป็นฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงไม่ชอบ ศาลสูงย่อมมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 ที่จะมีคำสั่งยกคำสั่งศาลชั้นต้นเสีย แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่

ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ที่จะสั่งให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 แก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ โดยให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้สัตยาบันด้วยการยื่นใบแต่งตั้งทนาย ให้อำนาจทนายจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ฎีกาแทน จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ด้วย หากจำเลยที่ 2 ที่ 3 แก้ไขในเวลาและเงื่อนไขที่ศาลชั้นต้น กำหนด แม้จะเลยระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว ก็ไม่เป็นการยื่นคำคู่ความเกินกำหนด เพราะการที่ศาลสั่งกำหนดเวลาให้แก้ไขเท่ากับเป็นการใช้อำนาจตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 สั่งขยายเวลาให้ยื่นจัดการในเรื่องฎีกาและ แต่งทนายให้ถูกต้องนั่นเอง การดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าวแม้จะเสียเวลาอยู่ บ้าง แต่เป็นการให้โอกาสแก่ตัวความไม่ให้เสียสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาแม้ข้อผิดพลาด ดังกล่าวจะเกิดมาจากคู่ความ แต่ข้อผิดพลาดนั้นอาจเกิดความพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อยมิได้จงใจเอากเปรียบอีกฝ่ายหรือมุ่งจะประวิงคดีให้ชักช้า ทั้งคำคู่ความหรือฎีกาที่ ยื่นนั้นถ้ามีเหตุสมควรที่จะชนะคดีด้วยแล้ว ศาลสูงก็มีอำนาจสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาด แต่ทั้งนี้ก็อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เรื่อง ทำนองนี้มีคำพิพากษาฎีกา ซึ่งพอจะนำมาเทียบเคียงได้คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1894/2499 ทนายความของโจทก์ได้ว่าความมาตั้งแต่เริ่มการพิจารณาจนเสร็จ สำนวน แล้วยื่นฟ้องอุทธรณ์แทนโจทก์แต่มิได้มีการแต่งตั้งทนายไว้ เพราะความพลั้ง เผลอหรือด้วยเหตุอื่นเมื่อมิได้มีการประวิงคดีหรือทำการเอาเปรียบในเชิงคดีแต่อย่าง ใดและศาลชั้นต้นได้สั่งรับอุทธรณ์ไว้แล้ว แม้จะเป็นการปฏิบัติผิดบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ก็เป็นการสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ทำเสีย ให้ถูกต้องได้ตามมาตรา 27 และเมื่อปรากฏว่าตัวโจทก์ได้แต่งตั้งทนายผู้นี้แล้วในวันยื่น ฎีกา จึงพอให้ถือว่าการพิจารณาและการอุทธรณ์เป็นการชอบแล้ว คำพิพากษาศาล ฎีกาที่ 136/2501 ทนายลงชื่อในอุทธรณ์ แต่ไม่มีใบแต่งตั้งทนาย ศาลให้แก้ไขให้ถูก ต้องได้ ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายุทธรณ์แล้วทนายยื่นใบแต่งตั้งทนายในชั้นฎีกา ศาล

ฎีกาถือว่าอุทธรณ์ชอบแล้วให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ได้. ทองธาร เหลือง
เรืองรอง